

מסורת הש"ס

(א) קדושין כא, ג (ז' מיר ה.), (א) [נפילת ד, ד] ב"מ סב. מנינה כז, א (ס) שבת טז, ו"ה, (א) [נעזע' מופ' ב"מ סד: ד"ה ולא יטכורו],

סמל של מדינת ישראל

שינויי גוסמאות

[א] אין מונין לו שנה (ש"ס.) [ב] מניני ליה למיזם ליום (ש"ס.) [ג] ב"מ ארסא אמר אבוי דא אחד כ"ו לזא שסימט שג' לו מונין (ש"ס.) [ד] שמיזריס שנת החמה על שנת לבנה דהיינו אחד עשר (ש"ס.) [ו] ימים, ימים תהיה גאלולמו: [ז] וחסד"ך [ח] אין ימים (ש"ס.) [ט] ממכרו, דרמשמע שנת ממכרו ולא (ש"ס.) [י] דרשמו יגאלהו (ש"ס.) [יא] ד"ז אט שייך לנאן ושיך לעיל כה, יר"ט במחלת הדף שנים אחא מרשב ותרבי במ"ז גבי מוכר שדה אחוה גמי כה"ג וחסב. (ב"ב) אכל אב אי (ב"ב) [יג] מיזות דמלי לממכר מתקן (ש"ס.) [יד] ולפי מה דפי' רש"י (ש"ס.) [טא] המלוה ש"מ דין רבית דבבלאו הכי היה נטל וסא' דמקן (ש"ס.) [יז] דרשמו (ב"ב),

רבינו גרשום

תני חדא. [ולז וגואל וגואל לחצאין] אמורבי בית בבתי ערי חומה קאי והכי משמע במסכת קדושין: דא רבנן הוא ר' שמעון. דא דרבי לזא ונואל [וגואל] לחצאין ר' שמעון היא [דכי היכן] דאמר לפי שכענינו [מקום שהיהו כחו בעינן אחד יפה כוחו בענין אחר] הכא גמי הורע כחו במוכר בית בבתי ערי חומה בעינן אחד שמי הגיע יום שנים עשר חדש ולא היה גנאל היה חלט לו ללוקח יפה כחו בענין אחר שלוח וגואל והא דרבי אינו לזא וגואל רבנן דא דפליגי עליה דר' שמעון ולית לזא לפי שבענינו כחו דרבינו כיון וז' גואל מיהו ואפי' לאחור כשמוכר: דהיי' זו כמין רבית, שאם היה ביד הלוקח כחו שנה ואן' ד' קדלאת לו אינו מנכה לו הלוקח לגואל כלום ממה שחבר דרבינו כיון רבית שלוקח כל דמי ואינו מנכה לו:ן ואינו רבית, שאינו מחסור כלום שהתורה וכתבה לו: קדלאת לו שנה, למכירתו: שנת וקניבות, היינו שנת הלכנה ומה שיתירם חדשי החמה על חדשי הלכנה דהיינו ר"י יום דהיינו שסי' ימים שהתא תמימה בין ללכנה ובין לחמה: ואחרי תנינן לו במפתח. היה יכול לגואל כל ייב' חדש הנותן המתנה ורשביעי ייב' חדש ולא גנאלה היתה חלופה לו: שנאמר לצביות. שהיה יכול לומר לצמות ואמר לצביות: לרבות המתנה שחלפות ואינה יוצאה ביובל כמכר: גמי' מתני' דתני ורז' זה גואל מיד ואל' ב"ר דרבי יוסה אמר מיד האי רבי אבא אין ימים פחות משנים. כלומר דקסבר המוכר בית בבתי ערי חומה אינו רשאי לזא ביה דלא לאחר שני ימים: ורבנן, דסברו גואל מיד האי ימים מאי עבדי. לז' מביעי ליה. שגואל עד מלאות שנה ליה ליום וימים מביעי לו שנה אחת: המביאה מעת לעת באותה שנה שמכרה: ולא שני' במנין עוקרם. שאין אומרים אמר לו באלול בא אבא כיון שהגיע יום א' בחשוני ולתת לו שנה אלא מונה שנה שלימה: מבני' לזו לשעתא לעת. [כלומר] דאם מכר ביום א' ולשנה הבאה חל פסח ביום א' אין אומרים כיון שהגיע יום א' בניסן הבא דהוא יום ראשון: עלתה לו שנה [מיום ליום] אלא אינו עולה לו שנה עד שהגיע הפסח דהיינו מעת לעת:

מיום ליום ומעת לעת מעת דהם שנים ליום ומעת דהם ימים ליום ואין ימים ויום ימים פחות משנים: ועשה לו שדרו סבר, כשלוה ממנו אמר לו אם אני פורע לך במאן זמן עד פלוגי תהא שדה מכורה לך מעכשיו בכך וכך ותחשוב בהן דמיך ותחזור לי המתור על חובך עכשיו היא ברשות הלוקח: [בזמן שהמוכר אוכל הפירות עד אותו זמן מותר שער הזמן היא שלו: לוקח אוכל פירותו סבור, דשמא יפדנה זה ונמצא לוקח אוכל רבית לפרעין:] ר' יהודה אומר אין בזמן שהלוקח אוכל פירותו מותר, הואיל ואינו תופס בתורת משכון אלא בתורת מכר: עד אחד ברבית [איבא בינייהו], להכי קרי [ליה] עד אחד ברבית ולא חשיב רבית [גמורה] אלא רבית דהלואה כגון הלואה סלע כה' גידרין אבל רבית דמיך ומוכר עד אחד ברבית ואיבא דאמר היינו עד אחד ברבית שאם יפדנו היא רבית מה שאכל ואם לא יפדנו לא יהא רבית:

(א) דמכר י' יום י"א.

שאינ כן מוכר בשדה אחוה דנענין והסינה ידו. משמע גמי שגואל לתלפין [קדושין כז, א] ר"ש מזה טעם.

לו ציול, לפיכך לא תש ליפות כמו ללוות וגנאלו לתלפין, אכל מקדים לפי שהוער כמו להספיד נחלתו ציול, דכמיס והיה השדה כאלהו ציול קש וגר' ומתחלק להספס, יפה הכסות כמו במחלת פסיונו ללוות וגנאלו לתלפין (ש"ס), ע"כ שייך לעמוד הקדום

תני חדא. המוכר בית בערי חומה לו וגואל כ"ו ימים פחות משנים. שאם בא לגאלה כלותו יום שמעמט לו, אינו יכול לגאלה עד שעברו עליו כ' ימים, לפי שאין מקלל יולא מדי פשוטו (ב"ר ה.), ועשה לו שדרו מוכר. אם אין אינו נטמן לך במאן עד יום פלגי הכי השדה שלך [ב"מ סג, ב] בזמן שהמוכר אוכל פירות. בתוך הזמן, מותר, לוקח אוכל פירות אסור. שאם לא יצא לזי מוכר, שחזיר לו מעותיו ומנאל ששאלה היו גאלו היה אוכל פירות ברבית (ש"ס), משום ראייה. במתים (סוכה כח, ב) מאי בינייהו. במאי קומפלגי (ב"מ ס"ח, א)

המוכר שדרו פרק תשיעי ערכין

פני חדא. במקדש שדה אחוה לזו וגואל היינו הך דקמני לעיל אם גאל יגאל מלמד שזו וגואל כו' ור"ש קאמר לה ואידך רבנן דפליגי עליה: **במתני'** **הי זה גואל מיד.** ואין לו דין שדה אחוה שזריך להמתין שמי שנים: **הי זה כמין רבית.** שכשמוחזר לו מעותיו בתוך שנה ואין זה מנכה לו כלום נמאל

נשמשמש בציתו בשכר המתנת מעותיו: **ואינה רבית.** גמורה דרבית לא מיקרי אלא ע"י הלואה ולא ע"י מכר: **יגאל בנו.** בתוך שנה אם ירצה אכל לאחר שנה נחלט ואינו נגאל עוד לעולם כדכתיב (ויקרא כה) ואם לא יגאל עד מלאה שנה וגו': **אלא משעה שנמכר.** שאם מכרה לראובן לשמעון בניסן ושמעון ללוי צאייך כיון שהגיע ניסן הבא נחלט ואין מונין למכר שני אלא לראשון: **שנאמר עד מלאה לו שנה.** משמע לזה שהיתה ד' אחוה שלו מונין: **אם חדש העיבור.** שאם היתה עד מעוברת אינה נחלטת עד שלשה עשר חדש: **שנה ועיבורה.** צין בשנה פשוטה צין בשנה מעוברת נותנין לו שנת לבנה וימים שימירם (ז' בשנת חמה על שנת לבנה אחד עשר יום שמהם אלו מעעברים את השנה: **ואחד הניסן ולז' במתנה.** אם רצה נותן לגואל בתוך שנמו יגאל ואם לאו חלוט לו: **גמי' מפני.**

דקמני הכי זה גואל מיד דמשמע אפי' זו ציוס שמכרה מותר לגאול ללא כרבי: **ימים.** ו' תהיה גאלולמו: **ואין ימים פחותין משנים.** ללא תשהא ציד לוקח פחות משני ימים: **מיום ליום.** שאם מכרה צאחד בניסן אף מונין שנה למנין עולם דלימא כיון שהגיע תשרי עלתה לו שנה שהרי יתה אותה שנה אלא עד אחד בניסן הבא אינו נחלט: **שנה ממכרו.** ז' ולא של מנין עולם: **ורצנן.** אין הכי נמי דההיא ודאי מיציע לו להכי דממכרו לו אינו שנת מנין עולם וימים מיציע ליה למעת לעת שאם מכרה צאחד בניסן צחאי היום אין מונין לו שנה עד שיגיע חאי היום של אחד בניסן הבא (א) : **מפני' ר' יהודה היא.** דאמר דא אחד ברבית מותר דרבית הבאה ע"י מכר קרי דא אחד משום דאין ליה ילדי רבית מאשי דלדין שאם לא יגאלנה ומיחלט לו אין כאן

רבית אכל הלואה ודאי צאה לילי רבית שאינה נחלטת לעולם: **ועשה לו שדרו מכר.** משמען לו שדרו על אותו מנה וכתב לו אם לא אתן לך מנה מיכן ועד שלש שנים הכי היא שלך: **בזמן שהמוכר אוכל פירות.** כל אותן שנים מותר: **לוקח אוכל פירות אסור.** [א] שמא יגאלנה בתוך שלש ונמאל שאכלם ברבית: **מעשה בציוסם בן וזוין רבסינן:** דא אחד ברבית. שאם יגאלנה יהא רבית ואם לא לא יהא רבית: **דכולי**

היא ואין נראה לר"מ חילוק זה דרבית גמי איכא ספיקא שמא יפול או ישרף אלא ודאי אין חילוק בין שדה לבית שדה להאיר לא יסכור ממנו בפחות י' לתוך דלא דמי למשכנתא דנכיימא דשרי דההיא משכנתא מייירי שהלוה לו על השדה ואין הלוה יכול להשכירו לאחר מפני שהוא ציד המלוה [א] משום הכי אינו רבית דהא צלאו הכי הוא בטל אכל הא דתמן המלוה את חצירו לא יסכור ממנו בפחות מייירי שלא הלוה לו על שדה או על הבית וציד הלוה להשכירו לאחר נמאל כשמוזיל גביה רבית הואי ולפי' זה דר"ת אינו מחלק בין שדה לבית הדרא קושיא לדוכמיה מאי שנה ממשכנתא צלא נכיימא דלא חשבינן ליה רבית גמורה וי"ל דרבית גמורה מדרבנן קאמר והאי דאמר אלא שהתורה היתרתו הכי פירוש מדכתב לן רחמנא דין צמי ערי חומה גלי לן דכי ה"ג אין זה רבית דלאורייתא ז' ור' יהודה סבר עד אחד ברבית מותר. וא"ת לר' יהודה משכנתא צלא נכיימא דלא תישתרי דלא אחד ברבית הוא ושמא י"ז לא יפדנו עוד וי"ל דלא חשבינן דא אחד ברבית אלא כגון עשה לו שדרו מכר דאיכא דא מכר אם לא יפדנו בתוך הזמן הקצוב לו אכל משכנתא צלא נכיימא דליכא ביה דא מכר דלעולם הוא ציד הלוה לפדותו ואם יפדנו כיון שאין מנכה לו מן הפירות שאכל הוה ליה רבית מידי דהוה אמלוה סאה בסאה ולא חשיב ליה ר' יהודה דא אחד ברבית אף על גב דשמא לא יתייקר מ"מ כיון דאין זו דא מכר אסור ולא חשיב ליה ר"י דא אחד ברבית: **רבא**

הסמוכה למנכר כל וכי תשני דר גר ומשכן עמך וגו' (ש"ס.) לעבודת כוכבים עצמה. לחמוט עיזם ושאר נרכים ולא נסם אלוהות (ש"ס) ובניין ב"ק ק"ג: ובי"ח ש"א.) אהרריה קרא. לכל ישראל לנחם עליו (קדושין כז, ב). אידחה אבן אחר הנופל. אהנה אכן שלח תהא לו גאלה (ש"ס.) וכי יש שנים מרובות כו'. רבות בשנים ששמע שיהא רצוי בשנים, ופי אפשר לטיות מרובות על ש' או נעמעות (ש"ס.) אלא נתירבה כספו. אם יש רצוי דמיוי שנתרבה בתוך שנים הללו, כגון שהשנים, מכסף מקמנו, חשוכ תמשעת קנייה להאן, תבטעטז כספך. בתוך שנים הללו חשוכ אותו כפי דמי שניו על עכשיו (ש"ס.) ליתב ליה ארבע. דמי ארבע שנים, ולא איירי קהל לא בשפיעין ולא בספקין (קדושין כז, ב.) ומצא פרט למצוי. מוכר שדה אחתותו כמיו והסינה ידו ומלא פרט למלי לפדות, אם היה גאלה זו מלויה צידו כשמכרה אין סופין את הלוקח לחסורו לו ליפדות (סוכות טז, ב.). ומצא. ששמע שהוא שם ומלאו נשירת נפל בחדול, פרט לממציא עצמו. אחרי כן הוילא הלה את רשאו מן החלטן וקיבל האלץ ממנו (ש"ס.) ואם גאל יגאל. במקדים שדה אחוה, מלמד שלוח וגואל. אם אין לו לזם מאחרים וגואל, מה שאמר לגר. פרשה אחרת היא

המוכר שדרו פרק תשיעי ערכין

לא.

בה א מיי פ"ב מהל' שטתא ויובל הל' א':

בז ב מיי שם הל' ג':
בז ב מיי שם הלכה א':
בח ד מיי שם הל' ה':
בב ה מיי שם הל' ד':
ל ר מיי פ"ו מהלכות מלה וזה הלכה ד' סמך לזאין קלט טו"ע"י י"ד סימן קסד ספיק ד' וע"ש ובסימן קעב ספיק א':

תורה אור השלם

1. ואם לא יגאל עד מלאה לו שנה תמיהא וקם הבית אשר בעיר אשר לו חמה לצמיתת לקחה אתו לדרתיו לא יצא ביובל:
ויקרא כה ל' ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה וקדוהו גאלתו עד חם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו:
ויקרא כה כט

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ורבנן וכו' הבא הס"ד ואח"כ מהל' הא רבי יהודה מתני':

גליון הש"ס

מתני' היתין לו במתנה. ע' רשבי"א צ"ק דף ע"ב ד"ה גגז ונתן:

שיטה מקובצת

מעת לעת א"י תוס' ליעיל דף יח (ע"ב ד"ה שנתו):

מוסף רש"י

שייך לעמוד הקודם

הריני כבן עזאי בשוקי טבריא. כי היה בדמיה דעמיה רבי רגיל לממכר הכי הייתי פתוח ומוכן להשיב לשאליו לדבר מורה כגן עזאי שהיה דר בטבריא שהיה חורף ודרשן ואמר כל חממי ישראל לפי בקליפת השום חזן מן הקרח הזה (קדושין כז, ב) וכע"ז סוטה פ"ה. ויני' שרובין בס. בראבא.) אימא לחומריא. להאמרי על העגד, השפית אתי כפי עיני, הכסוף ישיב לפי כסף מקמנו (קדושין ש"ס.) מדרביו יוסי רבבי צנינא. שאל גא לזי' עדות אלא שהיה חשוד על נשפיעות (ש"ס.) אבקה של שביעית. איסור הקל שנה השפעה סחורה בפירומיה, דהוא ליה לאו הבא מכלל עשה, לאכלה ולא לקחורו (ש"ס.) בשבת הויכל הדאית כו' וכי ממכרו. אם ממכרו ומתקן מה שמפרימי לנס לו סופך למכור ממכריך וכל כלי צינך (ש"ס.) לא הרגישו לא שם לכו לפירענות הבא עליו לחזור בו מעצמה שנידו. גבי גא הכנים גרסינן לטוף שמוכר, וגבי גא בלא לזי' צבולו גרסינן בתוספתא עד שמוכר, וכי משמע לא תבא צידו לתנא דרדכו כבך דלא תנא לזי' שישוכ תבאשור עד שיקבל עוד פירענות (ש"ס.) דבתו בהאי עינא ליתא. לדורס בה סמיכת פרשה, מכל מקום האילו ופרשת רבית סמוכה לפרשת ממכר בית, אכן הסידי שזכר מכר את בתו, אם יש לו בת קטנה, קודם שיהי ברבית ידעאל ליה כו' (ש"ס.) כי ימוךך אחריך עמך וגומכר לך. הכל כסדר סמיכת פרשיות הוא דורשו וכו'ן וקשה משפיעים (ש"ס.) שנאמר לגר. פרשה אחרת היא

שייך לעמוד הקודם

הסמוכה למנכר כל וכי תשני דר גר ומשכן עמך וגו' (ש"ס.) לעבודת כוכבים עצמה. לחמוט עיזם ושאר נרכים ולא נסם אלוהות (ש"ס) ובניין ב"ק ק"ג: ובי"ח ש"א.) אהרריה קרא. לכל ישראל לנחם עליו (קדושין כז, ב). אידחה אבן אחר הנופל. אהנה אכן שלח תהא לו גאלה (ש"ס.) וכי יש שנים מרובות כו'. רבות בשנים ששמע שיהא רצוי בשנים, ופי אפשר לטיות מרובות על ש' או נעמעות (ש"ס.) אלא נתירבה כספו. אם יש רצוי דמיוי שנתרבה בתוך שנים הללו, כגון שהשנים, מכסף מקמנו, חשוכ תמשעת קנייה להאן, תבטעטז כספך. בתוך שנים הללו חשוכ אותו כפי דמי שניו על עכשיו (ש"ס.) ליתב ליה ארבע. דמי ארבע שנים, ולא איירי קהל לא בשפיעין ולא בספקין (קדושין כז, ב.) ומצא פרט למצוי. מוכר שדה אחתותו כמיו והסינה ידו ומלא פרט למלי לפדות, אם היה גאלה זו מלויה צידו כשמכרה אין סופין את הלוקח לחסורו לו ליפדות (סוכות טז, ב.). ומצא. ששמע שהוא שם ומלאו נשירת נפל בחדול, פרט לממציא עצמו. אחרי כן הוילא הלה את רשאו מן החלטן וקיבל האלץ ממנו (ש"ס.) ואם גאל יגאל. במקדים שדה אחוה, מלמד שלוח וגואל. אם אין לו לזם מאחרים וגואל, מה שאמר לגר. פרשה אחרת היא

שייך לעמוד הקודם